رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٧٦٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٥هـ

الموضوعات

صحة - موظف صحي - طبيب - قرارات وظيفية - منح درجة إضافية - الحصول على شهادة الماجستير - شروط منح الدرجة الإضافية - الإخلال بمبدأ المساواة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحه درجتين إضافيتين نظير حصوله على شهادة الماجستير - تضمن النظام أنه يجوز منح الطبيب درجتين إضافيتين في حال حصوله على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة، وليست في نفس التخصص ولها علاقة بطبيعة العمل، وبشرط أن يكون المؤهل مكتسب في جهة علمية مقبولة لدى الجهة المختصة، وألا يكون مستوى الدرجة العلمية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه، وألا يكون قد استفاد من المؤهل أو جزء منها للأغراض الوظيفية - دفع المدعى عليها باستفادة المدعي من شهادة الماجستير بالحصول على شهادة الاختصاص - النظام حصر أوجه الاستفادة من المؤهل للأغراض الوظيفية ولم يشر إلى الاستفادة منه بمؤهل آخر - الثابت استيفاء المدعي شروط منح الدرجتين، وقيام وزارة الموارد البشرية بمنح من مثل المدعي درجتين إضافيتين؛ مما يتقرر معه مخالفة الامتناع محل الدعوى للنظام، وللإجراءات النظامية المحققة للمساواة والعدل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٦) من دليل المؤهلات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية المعتمد بقرار وزير الموارد البشرية رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٢هـ.

الوَقائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، تتلخص في: أنه تم ابتعاثه لمدة ثلاث سنوات للحصول على البورد والماجستير في تخصص علاج جذور وعصب الأسنان وذلك بموافقة وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة، وتم تصنيفه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب نائب أول في تخصص علاج جذور وعصب الأسنان بسبب حصوله على البورد السويدي، ولم يستفد من الماجستير وتقدم بطلب درجات إضافية للمؤهل الزائد (الماجستير) وقيدت برقم (١٢٢١٧٢٢) لعام ١٤٤٢هـ وتم الرد: (أن الطبيب قد استفاد من المؤهل في الحصول على شهادة الاختصاص في مجال علاج جذور وعصب الأسنان؛ مما يتعارض مع الفقرة (٢/٥) من البند سادساً من دليل المؤهلات المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، لذلك يتعذر منحه درجات إضافية) وذكر أنه حصل على شهادة البورد وشهادة الماجستير بموافقة من وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المعنية بوضع الأنظمة واللوائح للوزارات، وخضع لاختبار البورد والماجستير كل على حده، وذكر

أن أحد زملائه الذين تخرجوا سابقاً من نفس الجامعة تقدم للحصول على درجات إضافية وتمت الموافقة من وزارة الخدمة المدنية بمنحه درجتين، وذكر أن المنح كان من قبل وزارة الخدمة المدنية وتم نقل اختصاصها للجهات. ونص المنظم على اشتراط الاستفادة من الدرجة العلمية أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على درجة أو درجات إضافية توفر ما يلي: ١-أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف. ٢-أن تكون مكتسبة من جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣-توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل. ٤-أن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أقل من مستوى المؤهل الذي تعين بموجبه. ٥-أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها أو جزء منها للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو لاستكمال المدة الزمنية اللازمة للحصول على درجة علمية. وذكر أن جميع الشروط تنطبق على وضعه من أن الماجستير في نطاق طبيعة عمله ومكتسبة من جهة مقبولة لدى وزارة الموارد البشرية ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وليست أقل من مستوى المؤهل الذي تعين بموجبها، ولم يستفد منها للحصول على درجات إضافية أو لاستكمال المدة للحصول على درجة علمية. طالباً إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في

امتناعها عن منحه درجتين إضافيتين وذلك لحصوله على شهادة الماجستير. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، تلخصت في الآتي: حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن منحه درجتين إضافيتين بعد حصوله على شهادة الماجستير، ثم سألته الدائرة عن أسبقية منحه الدرجتين الإضافيتين أثناء أو بعد حصوله على المؤهل، وهل سبق أن منح درجات إضافية بموجب المؤهل الذي حصل عليه أو استفاد منها لأي غرض وظيفي آخر؟ فذكر أنه لم يتم منحه أي درجات إضافية أثناء أو بعد حصوله على شهادة الماجستير. وكذلك لم يستفد من حصوله على المؤهل لأي غرض وظيفي آخر. وأرفق بيان الخدمة صادر من الموارد البشرية في جهة عمله يوضح أنه لم يستفد من الماجستير في الحصول على درجات إضافية، وكذلك خطاب تعريف يوضح أنه مازال على مسمى طبيب مقيم حتى تاريخه ولم يتم تحسين وضعه على الرغم من حصوله على شهادة الاختصاص وشهادة الماجستير. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أشار فيها: إلى خطاب مدير إدارة خدمات الموارد البشرية بصحة جدة رقم (٦٣٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٨هـ، حيث تضمن بأن تم مخاطبة مقام الوزارة بخطاب رقم (٢٣٧٤٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٤هـ بشأن طلب الطبيب منحه درجات إضافية بموجب شهادة الماجستير في علاج الجذور وعصب الأسنان من السويد لعام ٢٠١٨م ووردت الإفادة بخطابهم رقم (٢٢٧٤٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٢هـ ما نصه "أنه بدراسة الموضوع تبين موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية

بالقرار رقم (١٠٣٢٩/٥٨١) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٨هـ على ابتعاث الطبيب إلى معهد كارولينسكا بالسويد للحصول على درجة الماجستير وشهادة الاختصاص في مجال علاج الجذور و عصب الأسنان ولمدة ثلاث سنوات وبناءً عليه فإنه استفاد من شهادة الماجستير للحصول على شهادة الاختصاص في مجال علاج الجذور وعصب الأسنان من السويد عام ٢٠١٧م مما يتعارض مع الفقرة (٢/٥) من البند سادساً من دليل مؤهلات المشمولين بلائحة الوظائف الصحية والتي تنص على أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها (أو جزء منها) للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى فئة أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفنية المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب استفاد منه وظيفياً"، طالباً الحكم برفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ورد في لائحة الدعوى. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى مبتغياً من ورائها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن منحه درجتين إضافيتين وذلك لحصوله على شهادة

الماجستير؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتي تختصُّ المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن المدعى عليها ممتنعة عن منح المدعي درجتين إضافيتين بعد حصوله على الماجستير، والمستقر عليه فقهاً وقضاءً أن امتناع جهة الإدارة عما هي بصدده يعدُ في حكم القرار السلبي الذي لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن عليه؛ ما تكون معه الدعوى مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً؛ وعليه فهي مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي تقدم إلى المدعى عليها بطلب منحه درجتين إضافيتين بعد حصوله على الماجستير، والثابت أن المدعي حصل على شهادة تصنيف مهني بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣هـ لشهادة الماجستير في تخصص طب الأسنان في علم طب الجذور وأعصاب الأسنان والذي حصل عليها في عام ٢٠١٧م، والثابت أن المدعي تقدم للمدعى عليها بطلب منحه درجتين إضافيتين، وقيد برقم (١٢٢١٧٢٢) لعام ١٤٤٢هـ، والثابت أن المدعى عليها لم تجب المدعي لطلبه، ذلك أنه تمت الموافقة على ابتعاث المدعي إلى معهد كارولينسكا بالسويد للحصول على درجة الماجستير وشهادة الاختصاص في مجال علاج الجذور وعصب الأسنان ولمدة ثلاث سنوات؛ وبناءً عليه فإنه استفاد من

شهادة الماجستير للحصول على شهادة الاختصاص في مجال علاج الجذور وعصب الأسنان من السويد عام ٢٠١٧م. ولما كانت رقابة الديوان بهيئة قضاء إداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وبالنظر في الإجراء الذي قامت به المدعى عليها حيال قرارها محل الدعوى، والذي كان سبب الامتناع عن منحه الدرجتين الإضافيتين هو أنه قد استفاد من شهادة الماجستير للحصول على شهادة الاختصاص، وبالنظر إلى المادة السادسة من دليل المؤهلات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعتمد بقرار وزير الموارد البشرية رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٢هـ والذي نص على أن: "سادساً: الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة على الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل: ١-مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل والشروط الواردة في الفقرة (٢) من القسم (سادساً) من هذا الدليل يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح درجات إضافية مقابل الدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من المؤهلات المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل وفقاً للترتيب التالي:... ٢/١-درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة للتعيين إذا كانت الزمالة الزائدة ليست في نفس التخصص ولكن لها علاقة به من حيث ممارسة العمل... ٢-يشترط للاستفادة من الدرجة العلمية أو البرامج

الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على درجة أو درجات إضافية توفر ما يلي: ٢/١- أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف. ٢/٢-أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٢/٣-توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمؤهل أو البرنامج أو الدورة، وبالنسبة للدورات المجمعة يشترط أن تكون الدورات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٢/٤-أن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو الدورة التدريبية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه على الفئة التي يشغلها. ٢/٥-أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها (أو جزء منها) للأغراض الوظيفية كالتدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف الصحية، أو التدرج إلى فئة أعلى، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب استفاد منه وظيفياً وفق ما سبق"، مما مفاده أن الطبيب إذا حصل على زمالة زائدة عن الزمالة المطلوبة وليست في نفس التخصص وله علاقة من حيث ممارسة العمل فإنه يُمنح درجتان إضافيتان بشروط محددة بأن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة، وأن يكون المؤهل مكتسباً في جهة علمية مقبولة لدى الجهة المختصة، وأن لا يكون مستوى الدرجة العلمية أقل من مستوى المؤهل العلمي الذي تعين بموجبه الموظف، وأن لا يكون الموظف قد استفاد من المؤهل أو جزء منه للأغراض

الوظيفية. وبتطبيق ما سلف على المدعي، فقد ثبت أنه حصل على شهادة الماجستير بموافقة من وزارة الموارد البشرية، وقد أقر المدعي بعدم استفادته من حصوله على منح أي درجات بموجب المؤهلات التي حصل عليها؛ ما يتضح ذلك جلياً بأن شهادة التعريف الخاصة بالمدعي والصادرة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤هـ يشغل وظيفة (طبيب مقيم المستوى السابع)، كما أن البيان للخدمات الوظيفية الصادر من المدعى عليها لم يتبين استفادته من منحه أي درجات إضافية، ومما سلف تمهيده يتبين أن عمل المدعى عليها مخالفٌ لشرعية الامتناع عن إصدار القرار الإداري بمنح المدعي الدرجتين الإضافيتين، ومما يؤكد استحقاق المدعي بمنح الدرجتين ما صدر من وزارة الموارد البشرية بمنح زميل له موافق لطبيعة مؤهل المدعي درجتين إضافيتين، والدائرة بما لها من سلطة توليها على النزاع الماثل وبالتأمل فيما أصدره المنظم من أنظمة سابقة للدعوى وتابعة لمجريات سريانه ترى أحقية المدعي بمنحة الدرجتين الإضافيتين بعد حصوله على درجة الماجستير، وامتناع المدعى عليها يعد مخالفاً للإجراءات النظامية المحققة للمساواة والعدل. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها من أن المدعي استفاد من شهادة الماجستير للحصول على شهادة الاختصاص في مجال علاج الجذور وعصب الأسنان من السويد عام ٢٠١٧م؛ ذلك أن المنظم إنما حصر أوجه الاستفادة للأغراض الوظيفية ولم يشر إلى الاستفادة بمؤهل آخر، فضلاً على أن المدعي لم يثبت أنه استفاد من المؤهل للحصول على درجات إضافية للأغراض الوظيفية، أو التدرج إلى فئة أعلى، أو للحصول على درجة أو درجات

إضافية داخل مستويات الفئة المثبت عليها، أو لاستكمال المدة اللازمة للحصول على درجة علمية أو تدريب استفاد منه وظيفياً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم الماثل، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة المتمثل في امتناعها عن منح (...) درجتين إضافيتين في تخصص الماجستير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.